

ДОГОВОР № PL-260816-1

на разработку программного обеспечения: веб-портал, интернет-магазин, кассовый модуль (с условиями о неразглашении конфиденциальной информации)

г. Алматы

«16» августа 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице директора Цай Платона, действующего на основании свидетельства о регистрации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ИП «Mix Beauty» (реквизиты уточняются при подписании), БИН/ИИН _____, в лице Раисы, действующей на основании учредительных документов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке веб-портала (системы управления бизнесом), интернет-магазина (веб-сайта) и кассового модуля (кассы на сенсорном моноблоке) (далее совместно — «Программное обеспечение», «ПО»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Состав и функциональный объём работ определяются Техническими заданиями — **Приложением № 1 (веб-портал), Приложением № 2 (интернет-магазин), Приложением № 3 (кассовый модуль)**, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Интернет-магазин и кассовый модуль разрабатываются на общей архитектуре и единой базе данных с веб-порталом: каталог, цены, остатки, заказы и отчётность ведутся в одной системе без ручных выгрузок.

1.4. Согласованный объём системы: до 10 торговых точек и складов · до 30 000 SKU · до 50 пользователей · до 10 касс — без дополнительной платы за количество точек, пользователей и касс. Увеличение объёма сверх согласованного оформляется дополнительным соглашением.

1.5. Детализация функциональности в рамках Приложений № 1–3 уточняется Сторонами на этапе согласования ядра системы (п. 3.2) по взаимному согласию без изменения общей стоимости, если уточнения не выходят за рамки Технических заданий.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ по Договору с учётом предоставленной Заказчику **скидки 10%** составляет **2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) тенге** (стоимость без скидки — 3 000 000 тенге), из них: веб-портал — **1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге**; интернет-магазин — **720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге**; кассовый модуль — **630 000 (шестьсот тридцать тысяч) тенге**. Скидка зафиксирована и пересмотру не подлежит. Исполнитель не является плательщиком НДС.

2.2. Оплата за веб-портал производится поэтапно: **10%** — 135 000 тенге — предоплата в течение 3 (трёх) банковских дней с даты подписания Договора; **45%** — 607 500 тенге — после согласования Заказчиком ядра системы и размещения его на сервере (п. 3.2); **45%** — 607 500 тенге — после полной сдачи портала и подписания акта (п. 3.5).

2.3. Оплата за интернет-магазин производится двумя частями: **50%** — 360 000 тенге — аванс до начала работ по интернет-магазину; **50%** — 360 000 тенге — после сдачи интернет-магазина и подписания акта.

2.4. Оплата за кассовый модуль производится двумя частями: **50%** — 315 000 тенге — аванс до начала работ по кассовому модулю; **50%** — 315 000 тенге — после пилотного запуска, раскатки на точки сети и подписания акта (п. 3.4).

2.5. Оплата производится на расчётный счёт либо иным согласованным Сторонами способом. Датой оплаты считается дата поступления средств.

2.6. В стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком напрямую поставщикам: кассовое оборудование (моноблоки, чековые принтеры, сканеры штрих-кодов) и тарифы сторонних сервисов (онлайн-ККМ/ОФД, интернет, хостинг сверх бесплатного объёма). Исполнитель оказывает содействие в подборе и выполняет подключение и настройку оборудования в рамках стоимости Договора.

2.7. Работы и услуги, прямо не входящие в Технические задания (Приложения № 1–3), в том числе последующие доработки по заявкам Заказчика, выполняются по отдельному согласованию по ставке 20 (двадцать) долларов США за час работы в тенге по курсу на дату счёта, либо отдельным соглашением.

3. Порядок выполнения и сдачи работ

3.1. Срок выполнения работ по portalу и интернет-магазину — 4–6 недель с даты поступления предоплаты и предоставления Заказчиком исходных материалов (логотип, прайсы, доступы, данные для переноса). Кассовый модуль разрабатывается 2–3 недели параллельно и не удлиняет общий срок; к пилотному запуску кассы Заказчик обеспечивает оборудование и доступ к сервису онлайн-ККМ (п. 2.6).

3.2. Этап 1 «Ядро»: Исполнитель разрабатывает и демонстрирует Заказчику основной функционал (скелет) системы. Заказчик согласовывает ядро либо направляет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Этап 2 «Полировка»: Исполнитель дорабатывает систему по замечаниям Заказчика, проводит проверку под реальной нагрузкой. Правки в рамках Технических заданий выполняются без дополнительной оплаты.

3.4. Кассовый модуль: пилотный запуск на одной торговой точке с реальными продажами, затем раскатка на все точки сети с подключением и настройкой оборудования.

3.5. Сдача: результат передаётся Заказчику (размещение на сервере Заказчика либо на согласованном хостинге, передача доступов). Допускается поэтапная сдача частей ПО (портал, интернет-магазин, кассовый модуль) отдельными актами. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней либо направляет мотивированный отказ. При отсутствии ответа в указанный срок работы считаются принятыми.

3.6. Гарантийная поддержка: гарантия распространяется на весь функционал, предусмотренный Техническими заданиями (Приложениями № 1–3). Исправление ошибок в работе ПО в гарантийный период производится Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 6 (шести) месяцев с даты сдачи соответствующей части ПО.

4. Права на результат работ

4.1. После полной оплаты исключительные имущественные права на созданные в рамках Договора результаты — веб-портал, интернет-магазин (сайт), кассовый модуль, включая исходный код, дизайн интерфейсов и структуру базы данных, — переходят к Заказчику. ПО размещается на серверах/аккаунтах Заказчика.

4.2. При сдаче работ Исполнитель передаёт Заказчику все доступы к системе: логины и пароли администратора, доступы к серверу (хостингу), домену, базе данных и ключи интеграций (включая ключи сервиса онлайн-ККМ). После полной оплаты Заказчик вправе сменить пароли и ключи; на период гарантийной поддержки Исполнитель сохраняет доступ в объёме, согласованном с Заказчиком.

4.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные наработки, библиотеки и типовые модули, не содержащие конфиденциальной информации Заказчика, в иных проектах.

4.4. Стороны согласовали право Исполнителя упоминать факт сотрудничества и общее описание проекта в портфолио, без раскрытия конфиденциальной информации (п. 5), если Заказчик письменно не запретит такое упоминание.

5. Конфиденциальность (NDA)

5.1. Конфиденциальной признаётся любая информация, полученная Сторонами друг от друга в связи с исполнением Договора, в том числе: сведения о бизнес-процессах, финансовые показатели (включая данные о продажах и выручке точек), базы клиентов и поставщиков, прайсы и условия работы, учётные данные и доступы, содержание переговоров и переписки, исходный код и архитектура ПО, условия настоящего Договора.

5.2. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны; использовать её исключительно для исполнения Договора; обеспечить доступ к ней только тем работникам и подрядчикам, которым она необходима, под аналогичные обязательства о неразглашении; принимать разумные меры защиты (разграничение доступов, защищённое хранение).

5.3. Не является конфиденциальной информация: общедоступная не по вине получившей Стороны; правомерно полученная от третьих лиц; подлежащая раскрытию по требованию закона или уполномоченного органа (с уведомлением другой Стороны, если это допустимо).

5.4. Обязательства о неразглашении действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

5.5. Сторона, допустившая разглашение, возмещает другой Стороне документально подтверждённые убытки, причинённые таким разглашением.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. За просрочку сдачи по вине Исполнителя — пеня 0,1% от суммы соответствующего этапа за каждый день, но не более 10% от суммы этапа.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена суммой фактически полученной оплаты. Исполнитель не несёт ответственности за сбой в работе стороннего оборудования и сторонних сервисов (онлайн-ККМ/ОФД, интернет-провайдер, банковские и платёжные сервисы), возникшие не по вине Исполнителя.

7. Форс-мажор и прочие условия

7.1. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке; срок исполнения продлевается соразмерно их действию.

7.2. Все споры разрешаются переговорами; при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РК.

7.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения — письменными дополнительными соглашениями. Договор может быть подписан путём обмена сканированными копиями (в т.ч. по электронной почте/мессенджерам) с последующим обменом оригиналами; такие копии имеют юридическую силу.

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: Приложение № 1 — Техническое задание на веб-портал; Приложение № 2 — Техническое задание на интернет-магазин; Приложение № 3 — Техническое задание на кассовый модуль.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Директор: Цай Платон
pllato.kz · uurraa@gmail.com
Тел.: +7 701 123 99 99

Заказчик

ИП «Mix Beauty» (реквизиты уточняются при подписании)
БИН/ИИН: _____
Представитель: Раиса

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-портала (системы управления сетью) «Mix Beauty»

- 1. CRM и продажи.** Воронка заказов из всех источников (WhatsApp — до 7 номеров, звонки, интернет-магазин): статусы, ответственные, история по каждому заказу. База клиентов с историей покупок. Продажи по каждой точке: чеки, возвраты, средний чек, выручка смены.
- 2. Каталог и склад.** Единый каталог до 30 000 SKU по брендам и категориям. Остатки в разрезе каждой точки и склада, приход, списание, перемещения между городами. Инвентаризация со сканированием: сверка до копейки, список непросканированных позиций с обнулением, акт недостачи с ценами и проводкой по складу.
- 3. Финансовый учёт.** Выручка и расходы по точкам и по сети, план-факт, движение денег (касса, банк, Kaspi), отчётный лист для расчёта заработной платы продавцов.
- 4. Аналитика и отчёты.** Дашборд собственницы: сеть целиком и каждая точка. ABC-анализ по товарам и брендам, динамика продаж, сравнение точек, отчёты по продажам, складу и финансам с выгрузкой в Excel.
- 5. Задачи.** Доски задач по точкам и по сети: создание и назначение, несколько участников, приоритеты, сроки, обсуждение внутри задачи, контроль просроченных.
- 6. Роли и права.** Роли: собственница, управляющая, товаровед, продавцы точек и другие по согласованию — доступы сеткой прав (кто какие разделы видит и редактирует).
- 7. Интеграции.** WhatsApp (приём заказов в воронку), перенос исходных данных из текущей системы (X2): каталог, остатки, клиенты. Точный перечень прочих интеграций фиксируется на этапе согласования ядра (п. 3.2 Договора).
- 8. Мобильная версия.** Адаптивный интерфейс всех экранов портала для телефона и планшета — работа с любого устройства без установки приложений.
- 9. Внедрение.** Перенос данных, настройка ролей и точек, обучение команды работе с порталом, сопровождение запуска.

Общие положения

- 10. Объём** — согласно п. 1.4 Договора. Детализация экранов и полей в рамках настоящего ТЗ уточняется на этапе согласования ядра без изменения стоимости. Работы сверх ТЗ — по п. 2.7 Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

/ Цай П. / М.П.

/ Раиса / М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интернет-магазина (веб-сайта) сети «Mix Beauty»

- 1. Единая база с порталом.** Каталог, цены и остатки интернет-магазина берутся из веб-портала в реальном времени — без двойного ведения товаров.
- 2. Локализация по городам.** Покупатель выбирает свой город — видит наличие и цены точек своего города.
- 3. Корзина → подтверждённый заказ в CRM.** Оформленная корзина отправляется в воронку портала как подтверждённый заказ с составом, суммой и контактами покупателя; менеджер точки получает уведомление и ведёт заказ по статусам.
- 4. Кабинет клиента.** Регистрация и вход, история заказов со статусами, повтор заказа, сохранённые контактные данные.
- 5. Запуск.** Привязка домена, базовая (предварительная) SEO-оптимизация, счётчики посещаемости.

Общие положения

- Интернет-магазин разрабатывается на общей архитектуре с веб-порталом (п. 1.3 Договора). Детализация — на этапе согласования ядра без изменения стоимости. Работы сверх ТЗ — по п. 2.7 Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

/ Цай П. / М.П.

/ Раиса / М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку кассового модуля (кассы на моноблоке) сети «Mix Beauty»

- 1. Экран продажи.** Сенсорный интерфейс кассира в браузере моноблока: крупные плитки товаров и категорий, работа пальцем без мыши и клавиатуры, корзина чека с количеством и суммой.
- 2. Сканирование и поиск.** Добавление товара в чек сканером штрих-кодов (2D); поиск по названию и бренду для товаров без кода. Каталог единый с порталом — до 30 000 SKU.
- 3. Оплата.** Наличные с подсчётом сдачи, банковская карта, Kaspi QR, смешанная оплата одним чеком. Скидка процентом или суммой в пределах прав кассира.
- 4. Чек и фискализация.** Печать чека на чековом принтере. Фискализация через интеграцию с сервисом онлайн-ККМ (Webkassa / ReKassa — выбирается Сторонами): фискальный чек формируется и уходит в ОФД автоматически при продаже.
- 5. Смены.** Открытие и закрытие смены, наличность на начало и конец, X/Z-отчёты, инкассация. Итоги смены автоматически попадают в финансовый учёт портала.
- 6. Возвраты.** Возврат по чеку с автоматическим возвратом товара на склад точки и проводкой по журналу движений.
- 7. Кассиры и права.** Вход кассира по PIN-коду; в каждом чеке фиксируется, кто его пробил. Лимиты скидок по ролям; отмена чека и скидка сверх лимита — с подтверждением управляющей.
- 8. Синхронизация с порталом.** Продажа мгновенно списывает остаток точки, чек попадает в выручку пульта собственности и в отчётный лист для расчёта заработной платы продавца. Без ручных выгрузок.
- 9. Работа при нестабильном интернете.** При потере связи касса продолжает оформлять продажи: чеки накапливаются в локальном буфере и досинхронизируются с порталом и сервисом онлайн-ККМ после восстановления связи.
- 10. Запуск на точках.** Подключение и настройка моноблока, чекового принтера и сканера на каждой точке; пилотный запуск на одной точке; раскатка на все точки сети. Обучение продавцов — по запросу Заказчика, оплачивается отдельно (п. 2.7 Договора).

Общие положения

- 11. Объём** — согласно п. 1.4 Договора: все торговые точки сети, до 10 касс, без платы за количество касс.
- 12. Оборудование** (сенсорные моноблоки, чековые принтеры, 2D-сканеры) приобретается Заказчиком напрямую и является его собственностью; Исполнитель оказывает содействие в подборе и выполняет подключение и настройку. По возможности используется имеющееся у Заказчика оборудование. Тариф сервиса онлайн-ККМ/ОФД оплачивается Заказчиком напрямую поставщику сервиса.
- 13. Детализация экранов и полей** — на этапе согласования кассового экрана без изменения стоимости. Работы сверх ТЗ (весы, печать этикеток, бонусные карты и пр.) — по п. 2.7 Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

_____/ Цай П. / М.П.

_____/ Раиса / М.П.